

<제15장 부당노동행위.제4절 단체교섭의 거부·해태>

I. 의의[헌법 제33조 제1항, 노조법 제30조]

1. 의의

- 단체교섭의 거부·해태란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제81조 제1항 제3호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 노동조합의 대표자 또는 노동조합으로부터 위임을 받은 자와의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위를 의미한다. 이는 근로자가 헌법 제33조 제1항에 의하여 보장받는 단체교섭권의 실질적인 행사를 방해하는 행위이다.

2. 법적 근거

- 노조법 제30조는 노동조합과 사용자에게 단체교섭을 할 때 신의에 따라 성실하게 임해야 할 의무를 부과하고 있으며, 단체교섭의 거부·해태는 이 성실교섭의무를 위반한 행위로서 부당노동행위로 규율된다.

II. 단체교섭에 있어서 성실교섭의무[노조법 제30조]

1. 의의

- 성실교섭의무란 노조법 제30조에 따라 교섭 당사자인 노동조합과 사용자가 단체협약의 체결을 목적으로 진지한 노력을 다하여야 할 법적 의무를 의미한다. 이는 단순히 교섭 테이블에 앉는 것에 그치지 않고, 상대방의 주장에 경청하고 합리적인 대안을 제시하며 합의에 이르기 위한 성실한 자세를 요구한다.

2. 성실교섭의무 위반의 유형

(1) 거부

- 단체교섭의 요구 자체를 정당한 이유 없이 거절하는 적극적인 불응 행위이다.

(2) 해태

- 단체교섭에 응하기는 하되, 시간을 지연시키거나 합리적인 이유 없이 교섭을 중단하는 등 성실하지 못한 태도로 임하는 소극적인 불응 행위이다.

III. 부당노동행위의 성립요건

1. 성립요건

- 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위가 성립하기 위해서는 다음의 요건이 필요하다.

(1) 정당한 교섭 주제

- 교섭을 요구하는 상대방이 노조법상 적법한 노동조합이어야 하며, 그 대표자 또는 위임받은 자가 교섭에 임해야 한다.

(2) 교섭사항의 정당성

- 교섭의 대상이 의무적 교섭사항(근로조건의 결정 등)에 해당해야 한다. 임의적 교섭사항(경영권에 관한 사항 등)에 대한 거부는 원칙적으로 부당노동행위가 성립되지 않는다.

(3) 정당한 이유의 부존재

- 사용자가 단체교섭을 거부하거나 해태하는 데 정당한 이유가 없어야 한다. 정당한 이유의 유무는 부당노동행위 성립의 핵심적인 판단 기준이 된다.

2. 정당한 이유의 판단기준

- 판례는 단체교섭 거부·해태에 정당한 이유가 있는지 여부를 판단함에 있어 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려한다.

(1) 단체교섭 요구 주체의 적법성

- 교섭을 요구한 노동조합의 대표자가 교섭 권한을 적법하게 가지고 있는지 여부.

(2) 교섭 대상 사항의 적절성

- 요구 사항이 단체교섭의 대상이 될 수 있는지 여부.

(3) 교섭 절차 및 태도의 성실성

- 노동조합이 요구한 교섭 시기, 장소, 절차, 태도가 합리적이었는지 여부. (과도한 요구나 일방적 주장만 고집하는 경우 정당성 부정 가능성 존재)

(4) 교섭 질서 문란 여부

- 노동조합이 위법한 쟁의행위를 수반하거나 폭력적인 방법으로 교섭을 요구하여 교섭 질서를 현저히 문란하게 하는 경우.

IV. 단체교섭 거부에 대한 구제

1. 행정적 구제[노조법 제81조 제1항 제3호, 제82조]

(1) 구제 신청 및 명령

- 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청한다. 노동위원회는 조사를 통해 부당노동행위가 성립한다고 판단하면 사용자에게 단체교섭에 응할 것을 명하는 교섭 명령을 발령한다.

(2) 명령의 효력

- 노동위원회의 구제명령은 행정 처분으로서 사용자에게 법적인 의무를 부과한다.

2. 민사적 구제

(1) 손해배상 청구

- 사용자의 단체교섭 거부·해태 행위가 고의 또는 과실로 인한 위법 행위에 해당하여 노동조합에 손해를 입힌 경우, 노동조합은 민법 제750조에 근거하여 사용자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 교섭 의무 이행 가처분

- 단체교섭 의무의 이행을 구하는 법원에 대한 가처분 신청은 강제 집행의 어려움 등으로 인해 실효성이 낮아 일반적으로 잘 활용되지 않는다.

3. 형사적 구제[노조법 제90조, 제89조 제2호]

(1) 부당노동행위

- 단체교섭 거부·해태 행위는 노조법 제90조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

(2) 구제명령 불이행

- 더 나아가, 노동위원회의 구제명령(교섭명령)에 정당한 이유 없이 불응한 경우, 사용자는 노조법 제89조 제2호에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이라는 가중된 처벌을 받게 된다.

4. 자력구제

- 사용자의 단체교섭 거부·해태가 교섭의 마지막 단계에 이르렀을 때 노동쟁의 상태가 발생하며, 노동조합은 최후의 수단으로서 단체행동권(쟁의행위)을 행사하는 자력구제를 시도할 수 있다. 쟁의행위는 사용자에게 경제적 압박을 가하여 교섭에 응하도록 강제하는 역할을 한다.

V. 결론

- 단체교섭의 거부·해태는 근로 3권 중 단체교섭권을 무력화시키는 가장 기본적인 부당노동행위로서, 노조법 제30조가 요구하는 성실교섭의무를 위반하는 행위이다. 이러한 행위에 대해서는 노동위원회의 교섭명령을 통한 행정적 구제가 주된 방법이며, 명령 불이행 시 가중된 형사 처벌(노조법 제89조 제2호)이 부과되어 단체교섭권의 실질적 보장을 도모한다.